

עין משפט ונר מצוה

א נמי פ"ה מהלכות עבודת יוה"כ הלכה יח ע"מ וזח"מ:
פ ב מ"י פ"ג מהלכות עבודת יוה"כ הלכה י:
פא ג מ"י פ"כ מהלכות עזות הלכה ז:

רבינו גרשום

וכי תימא מאי נפקא לה מינה דלא איכפת לן בין טרפה ובין כשרה הא אמרי דבי ר' ינאי כפרה כתיב בה כקדשים דכתיב כפר לעמך ישראל וגו' וצריך שלא יחא בו מום בקדשים והכא זיל בתר רובה: והתנן לא היה מגיע למחצית ההר כלומר השער וכי' ועכשיו לא מצית למיבדק אותו אלא זיל בתר רובה שאין טרפות: ורוב בעילות אחר הבעל. כלומר שמבעלה עצמה הוא: וממאי דלמא כגון שהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורין. כלומר דקים לן דלא בא עליה אלא בעלה דהאי לנו דאכיו של זה הוא ומשום הכי אמרינן הכא דחייב לקטול את זה אבל במקום אחר לא אמרין זיל בתר רובה: וניחוש שמא טרפה היה. כלומר הנרצח ולא קטליה את הרוצח: וכי תימא דבדקין ליה הא קא מנוול (מדמוי של רוצח) וכי תימא משום איבוד נשמה כו' כלומר משום דקטלינן הרוצח בדקין ליה ואי טריפה הוא לא קטלינן הרוצח ואי לא קטלינן דלמא במקום הסיף הוה נקב אלא הדע דידל בתר רובה שאין טרפות וקטלינן הרוצח: וכי תימא דבדקין ליה אי טריפה הוא על מי שהעדים בחייו (של נרצח) של מי שהעידו עליו שהרג ואם ניווליה לא מהני ליה אפפ"כ (לא) קטלינן (את זה) לעדים וזממין אלא זיל בתר רובה: דלמא במקום נקב קא שחית. כלומר שמא תחת העור ניקב הושט או [נפסק] הגורגרת במקום שחית: דלמא היכא דאפשר אפשר. כלומר לעולם לא אולין בתר רובה והיכא דאפשר למיבדק בדקין ליה והיכא דלא אפשר למבדקה אולין בתר רובה: ל"י מאיר דחייש למיעוטי כדאמרין לעיל דחייש למיעוט. לענין עיסה כלומר משום שהוא גור רובה אטו מיעוט כולן פסולות שמיעוט נקבות אמרין הכי מכולם

נילף בעלמא ועוד נראה לי דטעמא דטרפה שהרג פטור דהיינו משום דהוי עדות שאין אמה יכול להזימה ואי קטלינן עדים כשהוזמו לא שפיר קטלינן ואם כן אין להוכיח אלא זצממאי דקטלינן לעדים ולא חיישינן דלמא לא יצממאי דעדים וזממין ניווליה דעדים וזממין הרוצח ונשמתו לו לנהרג על פיהו (ל דרוצח) ניווליה לנרצח דאין הורגין הרוצח העדים וזממין אלא בחייו (של נרצח) של מי שהעידו עליו שהרג ואם ניווליה לא מהני ליה אפפ"כ (לא) קטלינן (את זה) לעדים וזממין אלא זיל בתר רובה: דלמא במקום נקב קא שחית. כלומר שמא תחת העור ניקב הושט או [נפסק] הגורגרת במקום שחית: דלמא היכא דאפשר אפשר. כלומר לעולם לא אולין בתר רובה והיכא דאפשר למיבדק בדקין ליה והיכא דלא אפשר למבדקה אולין בתר רובה: ל"י מאיר דחייש למיעוטי כדאמרין לעיל דחייש למיעוט. לענין עיסה כלומר משום שהוא גור רובה אטו מיעוט כולן פסולות שמיעוט נקבות אמרין הכי מכולם

(א) אולי ז"ל לנהרג על פיהו כמ' דלמרינן לעיל דנשעיל איבוד נשמה דרוצח עיטוליה לנלחא דאין הורגין לעדים וזממין אלא מחייו של מי מוכי

יא:

דלית ליה דחטאת קרייה רחמנא מנא ליה דטרפות פוסל זה וי"ל דנפקא ליה מדכתיב תמימה כדדרשין בפ"ק דמסכת ע"ז (דף ו.י) דנח גופיה לאו טרפה הוה מדכתיב תמיים ורצנן אכטריך תמימה לכדרשין צספרי תמימה דלף שמי ולרבי שמעון תרמי ש"מ מדכתיב תמימה צוצין אדומה לאשר אין זה מום ועוד יש לומר דצפסול התלוי בגופה מודו כולי עלמא כדמתן (פרה פ"ד מ"א) שחטה שלא לשמה פסולה והיינו מחטאתה היא ובספרי(ט) נמי ידרשין חטאת היא דמועלין זה וכמה דרשות ואם תאמר בכל דוכתין דמשני קדשי דזק הצית מלמאי לא חשיב ליה כקדשי מונח משום דחטאת קרייה רחמנא ויש לומר דבכל דוכתין מסלק לה בקושיא אחריתי ובפרק אלו קדשים (תמורה כ.) דקאמר דאין פרה עושה תמורה משום דקדשי דזק הצית היא כיון דנפקותא לימא בגוף הפרה לא שייך דרשה דחטאת קרייה רחמנא ובצרכות (דף סה.) נמי דקאמר דאין זה אסור גיזה ונצודה לאחר שנפדית משום דקדשי דזק הצית היא ולא הויא כפסולי המוקדשים שנפדו משום דלאחר פדיון שאין תורת פרה עליה לא קרייה רחמנא חטאת אי נמי מה שנפדית היינו משום דלנצ צית דין מתנה עליה דאי לא הוצרכה תהא לדמיה כדאמרין בפרק קמא דשנזעות (דף יב.) : (י. ו)שח"מ ושרף. אע"פ שיש פסוק אחד צינמים מכל מקום משמע ושרף את הפרה כמו שהיתה בשעת שחיטה מלמא כתיב ושרף אותה: **בגוף שהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורין.** ועוד הוה מצי למידק ודילמא משום דלולין בתר חזקה דהעמד האם בחזקת דנקט: **וכי תימא דבדקין איה.** מקשינן דילנף מרואח גופיה דלולין בתר רוצח דדילמא הרוצח הוה טרפה וטרפה שהרג את הנפש פטור: ושמא דלולין בתר רוצח מלמא חיישינן להרוג את הטרפה לא

נילף בעלמא ועוד נראה לי דטעמא דטרפה שהרג פטור דהיינו משום דהוי עדות שאין אמה יכול להזימה ואי קטלינן עדים כשהוזמו לא שפיר קטלינן ואם כן אין להוכיח אלא זצממאי דקטלינן לעדים ולא חיישינן דלמא לא יצממאי דעדים וזממין ניווליה דעדים וזממין הרוצח ונשמתו לו לנהרג על פיהו (ל דרוצח) ניווליה לנרצח דאין הורגין הרוצח העדים וזממין אלא בחייו (של נרצח) של מי שהעידו עליו שהרג ואם ניווליה לא מהני ליה אפפ"כ (לא) קטלינן (את זה) לעדים וזממין אלא זיל בתר רובה: דלמא במקום נקב קא שחית. כלומר שמא תחת העור ניקב הושט או [נפסק] הגורגרת במקום שחית: דלמא היכא דאפשר לא אפשר דאי לא תימא הכי י"לר"מ דחייש למיעוטא. הכי נמי דלא אכיל בישרא י"ב וכי תימא הכי נמי פסח

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

ודילמא חד מינייהו. האי דעזאזל טרפה הוה דבעלמא הך דלשם דזיק ליה לאחר שחיטה אלא חזירו משמלח לזוק ואין נשחט: **אין הגורל קוצע לעזאזל אלא כראוי לשם.** שהרי בשעת הגורל אין ידוע איזה יעלה לשם הילכך שמעינן ממילא דטרפה לא מיימינן: **דדקין ליה.** לאחר דחיימו לזוק: **אזכרים.** ומו לא מצי דזק ליה דאין יכול לידע אחיו שזכרה מחיים: **קטליה.** הורגהו: **צנים האסורין.** שם עזברמו אמו ואין לחוש שמא זכא עליה לאחר ששניהן לצדם היו עד הוכר העובר: **טרפה הוה.** ההרוג ואין זה ראוי ליהרג דגזברא קטילא קטיל: **וכי סימא משום איבוד נשמה דהאי.** רוצח דלא לימות משום דבעינן ושפטו העדה והצילו העדה (במדבר לה): **נינווליה.** להאי נהרג ואי לא משמח טרפה יסרג רוצח זה: **ואמאי.** ליחוש צמקוס סייף שהרגו זה נקצ היה תחלה וטרפה הוה וגזברא קטילא קטיל: **וכי סימא דדדקין ליה.** כלומר דכשנהרג על ידי עדותן ואח"כ הוזמו משמעוי קרא וגזדקיה קודם שנהרגס: **והסניא צרבי אומר.** לא ידעינן מנו אלא אחד גדול דדורו היה ועל שם כך נקרא צרבי כדאשכחן צבינל מעצבין צעירוצין (דף נג.) אמר רבי אושעיא צרבי ובפ"צ (לקמן כה.) רבי אלעזר הקפר צרבי: **הרגו.** קודם שהוזמו: **אין נהרגים.** דכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה: **אסאי משחיטה עצמה.** דאיירי זה עד השתא: **דלמא צמקוס נקב קא שחית.** נקוצת הושט צמסהו אצל גרגרת צרובא ואם חסרה כצאסר טרפה צאלו טרפות (לקמן דף מה.): **היכא דאפשר.** לעמוד על צירור דודקין ולא סמכינן ארובא וצריכין לצדוק צמהה מכל י"ח טרפות אי נמי כגון קטן וקטנה דאפשר לנו להמתין עד שיגדלו ונדע שאינו סרים ומתין והכך כוליהו משום דלא אפשר הואיל: **לרבי מאיר.** דלא חזיל בתר רוצח הכי נמי דלא אכל צשרא משום דשמא צמקוס נקב קא שחית: **פסח**

מנינו צשם רצינו מנחם הקדוש אך קשה לי מאי קאמר וכי תימא דדדקין ליה הא מכל מקום הויא ליה התרחת ספק אי לא אולין בתר רוצח ושמא קסבר דשמה התראה: **ל"רחוש דלמא במקום סייף נקב הוה.** אין להקשות משכחת לה כגון שהטביעו צנהר דאפשר בתר הכי למבדקיה דהא קרא צכלי עץ וצכלי צרול ואכן כתיב אצל קשה דמשכחת לה כגון שהיה קרום של מוח מגולה וראו שהיה שלם וצא זה ונקצו והרגו ויש לומר דדוחק הוה להעמיד הפסוק צכן ואם תאמר ובספ"ק דמכות (דף י.א) דלמרי רבי ערפון ורבי עקיבא אילו היינו צבסהדרין לא היה אדם נהרג ומפרש דהוו דקדו להו ואמרי ראיחם שטריפה הרג או שלם הרג ואם תמאנא לומר שלם הרג שמא צמקוס סייף נקצ הוה והכא משמע דלא חיישינן דלולין בתר רוצח ויש לומר דרבי עקיבא לטעמיה דלמר דחיישינן למיעוטא צפרק הלוקח צמהה (צכרות כ.) דקסבר חלצ אינו פטור צצמהה צצכורה אע"ג דרוצ צמהות אינן חולצות אל"כ יולדות ואע"ג דאפילו רבי מאיר דחייש למיעוטא מודה היכא דלא אפשר רבי עקיבא חשיב ליה אפשר דאיכא לזאקמי קרא שהיה קרום מוחו מגולה ונקצו כדפירשנו ורשב"ג דפליג עלייהו ואמר אף הם מרצים שופכי דמים צישראל אפילו חייש למיעוטא מ"מ חשיב ליה לא אפשר דדוחק הוה להעמיד הפסוק צכן **זעוד אור"ת** דלף על גב דאי לא שיילינן לעדים קטלינן ליה דסמכינן ארובא היכא דלא אפשר היכא דשיילינן להו ואמרי דלא ידעי פטור מדי דהוה אסיף וארירין(ט) דאי לא שיילינן להו חייב ואי שיילינן להו ואמר אחד צסיף ואחד זצצאריין פטור אע"ג צצסיף ואריין כשאומרים אין אנו יודעין חייב עד דמנכחי אהדדי היינו משום דסיף ואריין לא שייך כל כך בגוף העדות דמה לי הרג צסיף ומה לי צצאריין אצל צמקוס סייף נקצ הוה דשייך לגוף העדות טפי אי צדקין להו ואמרו אין אנו יודעין פטור ואחד אומר כליו שחורים ואחד אומר כליו צצנים דלא שייך לגוף העדות אע"פ דמנכחי אהדדי חייב הקשה רצינו יחאן צרבי מרדכי דהכא ילפינן מרואח ועדים וזממים דלולין בתר רוצח אף צדיני נפשות וכן מוכח צריס פ' צן סורר ומורה (סנהדרין דף פט.) וצאלו הן הנשרפין (שם דף עט.) אמרינן נסקלין צנשרפין ידונו צצקילה הקלה אע"ג דרוצ נשרפים וניהו ותיריך ר"ת דכיון דממנה נפשך הוה נהרג לענין צצאיו מיתה הוה נהרג לא אולין בתר רוצח ועוד יש לומר דהוי קצוע וכמחנה על מחנה דמי והא דפרין התם מעיקרא כי הוה תני הנשרפין צנסקלין תיפוק ליה דרוצא נסקלין וניהו הכי פירושו לכל הפחות לא גרע משום דהוו רוצא דנסקלין: **ור"ל צמא** הך דאסהידו ביה **טרפה הוה.** ואם תאמר דחוצבים אותו י"צ חדש ואם יחיה לאו טרפה הוה ויש לומר דשמא קסבר טרפה חיה ועוד נראה לי דאי אין הורגין העדים כשהוזמו אלא אחר י"צ חדש דדילמא הך דלסהידו ציה טרפה אל"כ גם אותו שמעדין עליו אין להורגו עד לאחר י"צ חדש וכיון דלא צאל להורגו אלא אחר י"צ חדש אל"כ לא יסרגו הס אף לאחר י"צ חדש דדילמא נעשה טרפה הך דלסהידו ציה צצסוק י"צ צחדים והרי לא צאל לנהרג את הטרפיה: **ל"רבי מאיר** דחייש **למיעוטא** כו'. מדקאמר לרבי מאיר ולא קאמר היכי צצלינן משמע דלא קיימא לן כר' מאיר דחייש למיעוטא וקשה דצפרק הלוקח צמהה (צכרות מד.) פסיק רבי יוחנן כרשב"ג דלמר הלוקח צמהה מניקה מן העובד כוכבים דפטורה מן הצכורה כצנהה כרוך אחריה משום דלא מרחמא ליה אל"כ ילדה אצל מטעם חלב לא מיפטר אע"ג דרוצ צמהות אינן חולצות אל"כ יולדות אלמא חיישינן למיעוטא אע"ג דליכא חזקה צצדי מיעוטא דאי אמרינן אזקי צמהה צצחזקת שלא ילדה אדרבה העמד וולד צצחזקת שאינו קדוש צצכורה שהיה חולין צצמעי אמו זזויש לומר דרבי יוחנן לא פסיק כוותיה אלא צזה דלא מרחמא אלא אם כן ילדה: ונפקא

מסורת הש"ס

א) יומא סג: תמורה י:ו.
ב) יומא סו., ג) וסוטה סו., ד) נכתובות יג: נדה ל:., ה) מכות ה:., ו) נלקמן כח:., ז) נעלי ו. וז"ל, ח) נפי' חוס' לקמן כח: סד"ה אלא כי ממסמק, ט) נחמת פיס' קנדל, י) ויכ"ח מנחות נא:., יא) שייך לע"ה, יב) סנהדרין י: סנהדרין מא:., יג) נ"ע חוס' סנהדרין פ: ד"ה הנסקלין וחס' וצחסי ע: עא. סוף ד"ה חפי' אחת,

פסי

תורה אור השלם

- ומבזה אביו ואמו מות יומת: שמות כא כו
- ונעשיהם לו באשר נצם לעשות לאציו ובעצת קרע מפרקרי: דברים יט יט

פסי

גליון הש"ס

גכ' וליחוש דילמא לאו יומת: הוה עיין צנמצ"ס פ"ה הלכה ז מהלכות אסורי ביאה וצמדוסי צכור שור קדושין דף פ ע"א: שם ה"ג דלא אכיל בשאר. עיין לקמן דף כח ע"א חוס' ד"ה אלא:

פסי

מוסף רש"י

אין אפוטורפוס לעריות. אין אמת יטולים להיות לה אפוטורפוס לומר לא מנעלה (בתובות יא.) **ברבי אומר.** כן היה שמו (מכות ה.) הרגו. שלא הוזמו עד שנהרג הנזון על פיהם (שם.) לר"מ דחייש למיעוטא. צביעות (סא:) קטן וקטנה לא חוללין ולא צמכינן דברי ר"מ. אמרו לו ל"מ יפה אמרת לא חוללין, איש מניח צפנשה, מפני מה לא מיימינן. אמר להן קטן שמא יתנא סרים, קטנה שמא תמלא צילונות ומלאו פוגמים בעורה, ולא אמר רוב קטנים אינם קריסין (נעלי י.)

פסי

שיטה מקובצת

א) משום דלא אפשר הוא דאלת"ה דהני דקתי משום דלא אפשר הוא הדין: **ס** מדכתיב תמימה ולאשר אין בה מום: **ג** דמשני קדשי ברוך הבית היא אמאי לא חשיב: **ד** וא"כ אין להוכיח אלא ממאי דקטלינן: **ה** ועוד אומר ר"ת דאף על גב דכר צ"ב ע"י חוס' כבורות דף כא ע"א: **ו** ואחר אמר באריין פטור: **ז** וי"ל דר' יוחנן לא פסיק כותיה אלא. צ"ב צ"א בס"י (א) ואתי אלא וכו':

א) אולי ז"ל צ"ח בס"י כותיה כה' וכי' ולא גרסינן אלא.